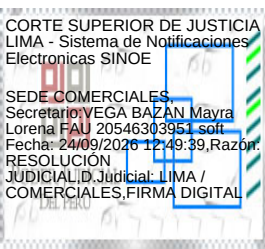


16° JUZGADO CIVIL-COMERCIAL



EXPEDIENTE : 34622-2024-0-1828-JR-CO-16
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : ESTEBAN ASTETE EDGAR NILTON
ESPECIALISTA : VEGA BAZAN MAYRA LORENA
DEMANDADO : IMPORTADORA WYCAF E.I.R.L.
HUANCA ROSAS, WILBER
DEMANDANTE : BANCO BBVA PERU

RESOLUCIÓN N°07

Miraflores, 23 de setiembre de 2026. –

1. Dado cuenta al escrito con código CDG N° 92529-2 026 ingresado por el demandante BANCO BBVA PERU S.A., con las tasas por derecho de notificación que se adjunta: Téngase presente; y, **CONSIDERANDO:**

Primero. - Que, conforme a lo establecido en el artículo 726° del Código Procesal Civil, el acreedor no ejecutante que tenga un derecho inscrito sobre el bien objeto de ejecución puede apersonarse al proceso a fin de hacer valer la preferencia de su crédito conforme al orden de las inscripciones registrales.

Segundo. - Que del escrito que antecede, la entidad recurrente solicita su apersonamiento al proceso en calidad de acreedor no ejecutante, señalando contar con un gravamen inscrito en el Asiento D00014 de la Partida Electrónica N° 40421300 y precisando además que viene ejecutando dicha acreencia ante el 04° Juzgado Comercial (Expediente N° 13448-2025).

Tercero. - Sin embargo, se advierte que la parte recurrente no ha cumplido con precisar ni acreditar a cuánto asciende su acreencia en dicho proceso; tampoco presenta el arancel judicial correspondiente por concepto de intervención en el proceso judicial, ni adjuntar las copias certificadas de las piezas procesales pertinentes del proceso que indica, en las cuales se acredite de manera clara la suma líquida y exigible de su acreencia, la cual debe estar debidamente consentida y firme.

Estando a las deficiencias advertidas y de conformidad con el Código Procesal Civil; **SE RESUELVE:**

Declarar **INADMISIBLE** la solicitud de apersonamiento en calidad de acreedor no ejecutante formulada por el **BANCO BBVA PERÚ S.A.**; en consecuencia, se le concede el **PLAZO DE TRES DÍAS** contados a partir de la notificación de la presente resolución, a fin de que cumpla con subsanar las omisiones advertidas, bajo apercibimiento de tenerse por no presentado su apersonamiento y archivar lo actuado al respecto. Notifíquese. -

2. Dado cuenta al escrito con código CDG N° 97978-2 026 ingresado por el demandante BANCO BBVA PERU S.A., con las tasas por derecho de notificación que se adjunta: **Al Principal:** Con el arancel que se acompaña, téngase presente al apoderado del demandante y, estando a lo solicitado; y, **ATENDIENDO:**

PRIMERO: Que, el numeral 2) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú establece que, “(...) Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución. (...)”

SEGUNDO: El artículo 731⁰¹ del Código Procesal Civil, establece que, “Aprobada la tasación o siendo innecesaria esta, el Juez convocará a remate. El remate o la subasta de bienes muebles e inmuebles se efectúan por medio del Remate Judicial Electrónico (REM@JU), de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 30229, Ley que adecúa el uso de las tecnologías de información y comunicaciones en el sistema de remates judiciales y en los servicios de notificaciones de las resoluciones judiciales, y que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código Procesal Civil, el Código Procesal Constitucional y la Ley Procesal del Trabajo”.

TERCERO: El artículo 1⁰² de la Ley N° 30229, Ley que adecúa el uso de las tecnologías de información y comunicaciones en el sistema de remates judiciales y en los servicios de notificaciones de las resoluciones judiciales, establece que, “La presente ley regula los remates judiciales dispuestos por los órganos jurisdiccionales que se realicen a través de medios electrónicos a cargo de Martillero Público hábil, estableciendo su ámbito de aplicación, su accesibilidad, los derechos y obligaciones de los postores, los bienes, las condiciones y modalidades para el remate electrónico judicial por internet, las restricciones y ausencias, la adjudicación, las nulidades y la notificación electrónica de las resoluciones judiciales.”; (Subrayado agregado).

CUARTO: El literal c)³ del artículo 12° de la citada la Ley N° 30229, al regular las condiciones para remate por internet establece, “Que, verificadas las condiciones anteriores, el juez dicte la resolución que disponga el remate electrónico judicial identificando en aquella un resumen descriptivo del bien incluidas las cargas y los gravámenes, de ser el caso, y el monto de su valorización, nombrando al Martillero Público en forma correlativa.”

QUINTO: El artículo 3° de la Ley N° 30229 establece que, “El Poder Judicial conduce y regula el proceso de implementación del Remate Electrónico Judicial (REM@JU) de acuerdo con la asignación presupuestal que se apruebe anualmente.”

¹ Modificado por el artículo 4° de la Ley N° 32297, publicada el 11 abril 2025.

² Modificado por el artículo 3° de la Ley N° 32297, publicada el 11 abril 2025.

³ Literal modificado por el artículo 3° de la Ley N° 32297, publicada el 11 abril 2025.

SEXTO: Que, si bien la Ley N° 32297, publicada el 11 de abril de 2025, ha introducido modificaciones a los artículos 731° del Código Procesal Civil y los artículos 1°, 12°, 13°, 15 y 16° de la Ley N° 30229, estableciendo, entre otros, que los remates judiciales se efectúan por medio del Remate Judicial Electrónico (REM@JU) y regulando diversos aspectos de este sistema, a la fecha, el Poder Judicial no ha implementado de manera efectiva la funcionalidad dentro del sistema REM@JU que permita el nombramiento de martilleros públicos conforme a las nuevas disposiciones.

Por lo anterior, **CONVOQUESE A REMATE JUDICIAL**, conforme a lo siguiente:

1. Demandante: BANCO BBVA PERU S.A. con R.U.C. N° 20100130204.

2. Demandados:

IMPORTADORA WYCAF E.I.R.L. con R.U.C. N° 2060148580 1
WILBER HUANCA ROSAS con DNI N° 43180256

3. Monto de la Acreencia: S/. 3,869,354.35 soles.

4. Partida Electrónica N° N° 40421300 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima.

5. Tipo de Bien: INMUEBLE.

6. Provincia: Lima

7. Departamento: Lima

8. Distrito: CERCADO DE LIMA.

9. Dirección del Inmueble:

JIRÓN AMAZONAS NÚMERO 526, DISTRITO DE CERCADO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.

10. Moneda de la Deuda: Soles.

11. Monto de la Tasación: US\$ 1,500,00.00 Dólares Americanos.

12. Precio Base:

PRIMERA CONVOCATORIA: US\$ 1,000,000.00

SEGUNDA CONVOCATORIA: US\$ 850,000.00

TERCERA CONVOCATORIA: US\$ 722,500.00

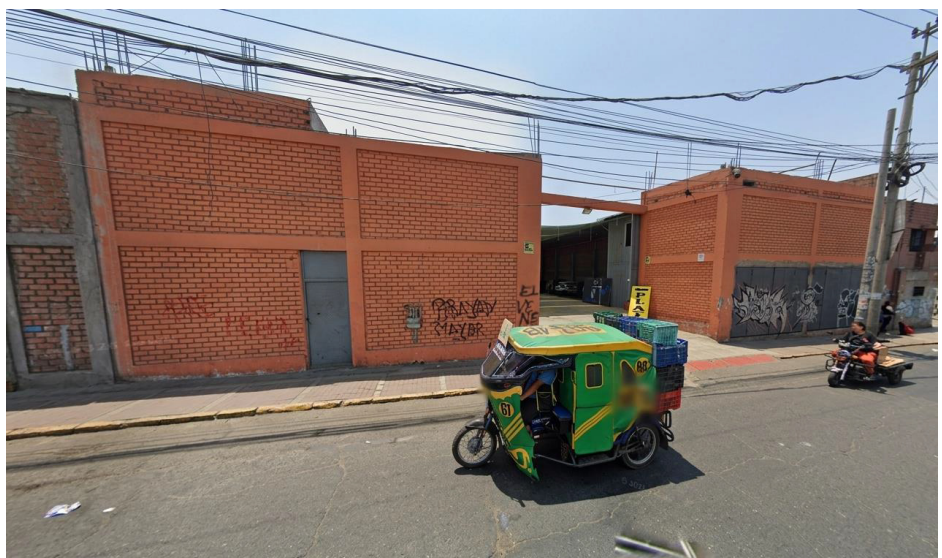
13. Descripción:

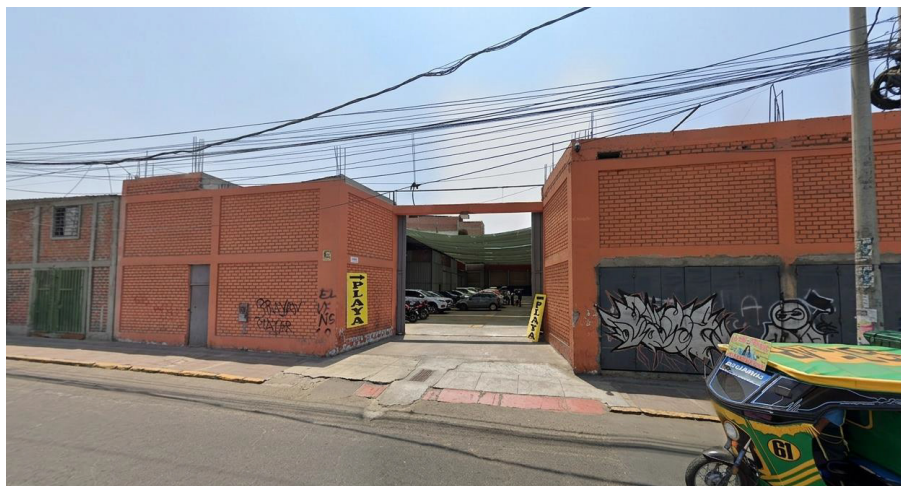
SE TRATA DE UN LOCAL COMERCIAL DESOCUPADO DE CUATRO NIVELES, ESTRATÉGICAMENTE UBICADO EN UNA ZONA CONSOLIDADA DE USO MIXTO (COMERCIAL-RESIDENCIAL). EL INMUEBLE SE EMPLAZA SOBRE UN TERRENO DE GEOMETRÍA IRREGULAR Y TOPOGRAFÍA PLANA, OPTIMIZANDO EL APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO EN UNA DE LAS ÁREAS DE MAYOR FLUJO ECONÓMICO DE LA CAPITAL.

14. Cargas y Gravámenes:

Anexo N° 1-D

15. Imagen del inmueble





Al Primer Otrosí. – Téngase presente. Notifíquese. -

3. Dado cuenta al escrito con código CDG N° 146534- 2026 y N° 189066-2026 ingresado por el codemandado IMPORTADORA WYCAF E.I.R.L., sin las tasas por derecho de notificación: **Al Principal:** Con el poder vigente que se acompaña, téngase presente al apoderado del recurrente; asimismo, téngase presente el cese del anterior abogado y presente al letrado que se indica; asimismo, presente la Casilla Electrónica N° 41378 que señala; en relación al **domicilio procesal CUMPLA** con señalar casilla procesal física dentro del radio urbano de la Corte Superior de Justicia de Lima al amparo de lo dispuesto en el artículo 158° del Código Procesal Civil⁴. Al Primer Otrosí. – Respecto a que se practique una nueva valorización del inmueble materia de ejecución, córrase **TRASLADO** a la parte ejecutante, a efectos de expresar lo conveniente a su interés. Notifíquese. -
4. Dado cuenta al escrito con código CDG N° 159496- 2026 ingresado por el codemandado IMPORTADORA WYCAF E.I.R.L., con las tasas por derecho de notificación que se adjunta: Téngase presente; y,

Primero. - Que, las normas procesales tienen carácter imperativo, siendo por ende de ineludible cumplimiento, en consonancia a lo normado por los principios procesales de Vinculación y de Formalidad consagrados por el artículo Noveno del Título Preliminar del Código Procesal Civil;

Segundo. - Que, asimismo, según lo establecido por el numeral ciento veintiocho del Cuerpo de Leyes invocado en su parte pertinente, el Juez declara inadmisibile un acto procesal cuando carece de un requisito de forma o cuando se cumple defectuosamente;

⁴ **Artículo 158.-**

En los demás casos y considerando la progresiva aplicación de la notificación electrónica que determine en cada especialidad el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la cédula se entrega únicamente en la casilla física correspondiente del abogado patrocinante en la oficina de casillas judiciales del distrito judicial o del colegio de abogados respectivo. Para este efecto, el abogado patrocinante, debe contar con la respectiva casilla.

Tercero. - Que mediante escrito que antecede, el recurrente solicita que se declare la nulidad de todo lo actuado hasta el acto procesal de notificación del Auto Final; sin embargo, ha adjuntado arancel diminuto por dicho concepto, por lo que cumpla el recurrente con adjuntar el reintegro del arancel, para tal fin deberá tener presente el cuadro de valores y aranceles vigente para el presente año;

Por cuyos fundamentos y de conformidad con lo disciplinado por el inciso 4) del artículo 424º y inciso 1) del artículo 425º del Código Procesal Civil; **SE RESUELVE: DECLARAR INADMISIBLE** el escrito de solicitud de nulidad, otorgándole el plazo de **DOS DÍAS** de notificado con la presente, a fin que subsane bajo apercibimiento de rechazo. Notifíquese. -

5. Dado cuenta al escrito con código CDG N° 199284- 2026 ingresado por el demandante BANCO BBVA PERU S.A., sin las tasas por derecho de notificación: Téngase presente y estando a lo solicitado: ESTESE a lo resuelto en la presente resolución. Notifíquese. –